

BÁO CÁO CHUẨN BỊ HỢP & THƯƠNG THẢO
CÔNG THỨC V3 – HỢP ĐỒNG SHIZENCOS
SKU1: PRE-SHAMPOO SCALP OIL-SERUM 50 ml

Hạng mục	Nội dung
Đối tác	Công ty TNHH Hóa Dược Shizencos (MST 0314209179)
Sản phẩm	Pre-Shampoo Scalp Oil-Serum 50 ml – LOT công thức 26I261 (theo dự thảo HĐ)
Tài liệu đầu vào	(1) Bảng công thức V3 Shizencos ngày 24/09/2026 (22 nguyên liệu, chưa thể hiện %) (2) Dự thảo HĐ số 05/10/2026-HĐMB/SHI-DS CORPORATION/TC-1 (3) Benchmark Option A trong Form OEM SKU1 (RFQ 07/08/2026) (4) R&D Brief Pre-Wash Scalp Treatment; file Đề xuất cải tiến công thức Shizencos
Ngày lập	09/10/2026
Mục đích	Đánh giá V3 so với benchmark, thành phần chủ chốt & bàn giao công thức theo Hợp đồng OEM, rà soát hợp đồng, lộ trình pháp lý – công bố – sản xuất và bộ câu hỏi cho buổi họp

Bộ hồ sơ gồm 3 file: (1) Báo cáo này – nội bộ, Phần I là tóm tắt 1 trang cho Ban Giám đốc; (2) **02_HopDong_Shizencos_DS_SuaDoi_TrackChanges.docx** – chính dự thảo hợp đồng của Shizencos, DS sửa trực tiếp bằng Track Changes (giữ Bên A = Shizencos, Bên B = DS) và bổ sung Phụ lục 01–03; (3) **03_BienBan_ThuongThao_HopDong_SHI-DS.xlsx** – biên bản thương thảo dạng bảng rà soát từng điều khoản: nội dung hiện tại, vấn đề, căn cứ pháp lý, đề xuất sửa, ý kiến Shizencos, kết quả. File 2 và 3 gửi Shizencos. Báo cáo không thay thế ý kiến luật sư và đánh giá an toàn do chuyên gia ký trong PIF.

MỤC LỤC

PHẦN I – TÓM TẮT CHO BAN GIÁM ĐỐC (đọc 5 phút)

PHẦN II – BÁO CÁO CHI TIẾT

2. Hồ sơ đối tác Shizencos & lịch sử làm việc
3. So sánh V3 với Benchmark theo 4 công dụng cốt lõi
4. Thành phần chủ chốt (đàm phán) & bàn giao công thức (sau ký HĐ OEM)
5. Quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, độ ổn định & bao bì
6. Pháp lý: công bố mỹ phẩm, PIF, nhãn, công dụng, quảng cáo
7. Rà soát hợp đồng: đề xuất sửa & chiến lược thương thảo
8. Lộ trình & thời gian dự kiến
9. Bộ câu hỏi cho buổi họp
10. Checklist việc DS tự làm

Phụ lục A, B, C

PHẦN I – TÓM TẮT CHO BAN GIÁM ĐỐC

KẾT LUẬN: Có thể chốt hợp tác với Shizencos cho SKU1, với điều kiện ký theo dự thảo hợp đồng DS đã sửa (hoặc tương đương) và Shizencos cam kết hàm lượng 08 thành phần chủ chốt. Công thức V3 đáp ứng khoảng **75–85%** định hướng công dụng của benchmark; phần chênh lệch nằm ở hệ dầu nền (chỉ ảnh hưởng cảm quan, kiểm soát bằng tiêu chí gội sạch – không cần đổi % nên không tăng giá).

1. Ba quyết định cần Ban Giám đốc phê duyệt

#	Đề xuất	Lý do ngắn
1	Đàm phán: chỉ đề nghị Shizencos bảo đảm 08 thành phần chủ chốt trong khoảng % có tác dụng như benchmark, giữ đơn giá 59.800 đ/hộp. Sau ký HĐ OEM: Shizencos bàn giao toàn bộ công thức định lượng, quy trình, hồ sơ nguyên liệu; công thức thuộc DS	Đang đàm phán nên Shizencos chưa công khai %; đổi % toàn bộ sẽ tăng giá. Sau ký, DS là chủ sở hữu công thức (OEM) và là tổ chức đứng tên công bố phải tự lưu PIF có công thức định lượng (Thông tư 06/2011)
2	DS đứng tên công bố (tổ chức chịu trách nhiệm đưa SP ra thị trường); Shizencos là nhà sản xuất	Số công bố thuộc DS, chủ động bán hàng/quảng cáo, không bị Shizencos thu hồi
3	Gửi bản sửa Track Changes trên chính dự thảo của Shizencos + biên bản thương thảo , đàm phán theo 3 mức ưu tiên (Mục 7)	Dự thảo gốc có nhiều điểm bất lợi cho DS, trong đó phạt 20% và “bồi thường 50%” trái Luật Thương mại; sửa trên bản của họ giúp họ duyệt nhanh

2. Thành phần chủ chốt Shizencos phải đạt (Phụ lục 01 HĐ)

Thành phần	Tối thiểu	Trên	Vì sao quan trọng
Dầu me rừng (Amla oil)	3,0%	8,0%	1. Nuôi dưỡng da đầu – chân tóc
BAKUCHIOL 99%	0,5%	1,0%	1. Nuôi dưỡng da đầu – chống oxy hóa, tái tạo
Tinh dầu hương thảo	0,5%	1,5%	1. Kích thích tuần hoàn, cảm giác da đầu khỏe
Tinh dầu tràm trà	0,5%	1,0%	4. Cân bằng vi sinh, giảm bong vảy
Dầu Neem	0,3%	0,7%	4. Làm dịu, cân bằng vi sinh
Dầu chùm ngây	0,75%	3,0%	3. Bảo vệ màng lipid trước gội
Bisabolol	0,2%	1,0%	4. Làm dịu, giảm châm chích của tinh dầu
Tocopherol 100	0,2%	0,5%	Bảo vệ hạn dùng (chống ôi dầu)

Kèm giới hạn an toàn: bạc hà ≤ 0,5%, gừng ≤ 0,3%, tổng tinh dầu ≤ 3,5%; không chứa nước, dầu khoáng, paraben, silicone. Chi phí ước tính của cả 08 chất ở mức tối thiểu ≈ **4.500–12.000 đ/chai** (Bakuchiol chiếm phần lớn) » nằm trong đơn giá đã báo.

3. Con số chính

Hạng mục	Dự thảo Shizencos	Đề xuất DS
Giá trị HĐ	2.000 hộp × 59.800 đ = 119,6 tr + VAT 8% = 129.168.000 đ	Giữ nguyên, bổ sung bảng cấu thành giá
Thanh toán	70% (90,4 tr) khi ký – 30% khi báo hoàn tất	50% (64,58 tr) khi ký – 50% sau nghiệm thu + COA
Phạt hủy HĐ	20% + toàn bộ chi phí	≤ 8% + chi phí thực tế (đúng Luật TM Điều 301)
Bảo hành	06 tháng, chỉ “phối hợp xử lý”	Đến hết hạn dùng; đổi/hoàn tiền + bồi thường
Số công bố	Shizencos được yêu cầu thu hồi sau 1 năm	Thuộc DS, không được thu hồi khi DS chưa đồng ý
Tiến độ	07–14 ngày làm việc, không phạt chậm	≤ 14 ngày làm việc, phạt 0,5%/ngày (≤ 8%)
Thời gian đến lúc có hàng	—	9–12 tuần » cuối 12/2026 – đầu 01/2027

4. Rủi ro lớn nhất & cách xử lý

Rủi ro	Xử lý
Quảng cáo/nhãn ghi “mọc tóc, trị rụng, trị gàu” » bị xử phạt, thu hồi	Chỉ dùng công dụng mỹ phẩm (Mục 6.6); kiểm duyệt nội dung KOL/TikTok
Shizencos không bàn giao công thức sau ký » DS phụ thuộc nhà máy, không đủ PIF	Điều khoản bàn giao Hồ sơ công thức trong 05 ngày làm việc sau ký, trước khi ký mẫu chốt; công thức thuộc DS (Mức 1 – phải đạt)
INCI sai 8 dòng; “Amla oil” chưa rõ có dầu khoáng	Sửa INCI trước khi công bố; đòi COA Amla
Chưa xác minh được giấy phép nhà máy Shizencos	Bắt buộc nhận bản sao Giấy CN đủ điều kiện SX mỹ phẩm

Rủi ro	Xử lý
(không có thông tin công khai)	trước khi ký
Nghị định quản lý mỹ phẩm mới (dự kiến hiệu lực 31/12/2026)	Nộp công bố trong tháng 11/2026

» Chi tiết từng nội dung ở Phần II.

PHẦN II – BÁO CÁO CHI TIẾT

2. HỒ SƠ ĐỐI TÁC SHIZENCOS & LỊCH SỬ LÀM VIỆC

Tóm tắt: Shizencos (MST 0314209179), xưởng tại KCN Tân Kim – Tây Ninh. Gần như không có thông tin công khai » phải xác minh bằng giấy tờ gốc. V3 (24/09) đã tiếp thu phần lớn góp ý của DS.

2.1 Thông tin pháp nhân (theo dự thảo HĐ)

Hạng mục	Thông tin	Cần xác minh
Tên	Công ty TNHH Hóa Dược Shizencos (Shizencos Pharmaceutical Chemistry Co., Ltd.)	Tra cứu Cổng TTQG về đăng ký doanh nghiệp: tình trạng hoạt động, ngành nghề sản xuất mỹ phẩm
MST	0314209179	Tra cứu tình trạng thuế (không bị đóng MST, không “ngừng hoạt động”)
Trụ sở	43D/6 Hồ Văn Huê, Phường Đức Nhuận, TP.HCM	—
Nhà xưởng / nơi giao hàng – bảo hành	Xưởng B1-B2, KCN Tân Kim, KP Tân Phước, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập: Long An)	Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm phải ghi đúng địa chỉ xưởng này » hồ sơ công bố nộp Sở Y tế Tây Ninh
Đại diện	Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân – Tổng Giám đốc	Người ký là đại diện theo pháp luật hay được ủy quyền (cần giấy ủy quyền)
Tài khoản	113002975601 – Vietinbank CN2 TP.HCM – Hội sở	Chỉ chuyển khoản vào TK đúng tên pháp nhân; mọi thay đổi TK phải có văn bản đóng dấu
Điện thoại	028 3636 8418 (HĐ); 0333 413 868 (RFQ)	—

Thông tin công khai: tra cứu web gần như không có thông tin về nhà máy/chứng nhận của Shizencos (chỉ một danh bạ doanh nghiệp cũ năm 2021 liệt kê tên). Vì vậy **toàn bộ năng lực phải được xác minh bằng giấy tờ gốc** (xem nhóm câu hỏi A, Mục 9). Trong RFQ, DS đã yêu cầu CGMP-ASEAN, ISO 22000:2018, ISO 13485:2016 – trong repo chưa thấy biểu mẫu phản hồi/báo giá Shizencos đã điền; cần yêu cầu gửi lại trước khi ký.

2.2 Dòng thời gian làm việc

Ngày	Sự kiện	Nguồn
07/08/2026	DS gửi bộ RFQ (SKU1 50 ml + SKU4 30 ml), hạn phản hồi 14/08/2026	OEM/SHIZENCOS/ RFQ
08–09/2026	DS phân tích & gửi đề xuất cải tiến công thức Shizencos (bỏ dầu dừa, thêm Amla, Bakuchiol, Nigella, Neem, Moringa, Tocopherol...)	OEM/SHIZENCOS/ FORMULA
24/09/2026	Shizencos gửi công thức V3 (22 nguyên liệu)	Ảnh V3
05/10/2026	Dự thảo HĐ 05/10/2026-HĐMB/SHI-DS CORPORATION/TC-1: 2.000 hộp × 59.800đ = 119,6 tr + VAT 8% = 129.168.000đ	Dự thảo HĐ
09/10/2026	Hợp đánh giá V3 + đàm phán HĐ	—

2.3 V3 đã tiếp thu góp ý của DS đến đâu

Góp ý trước của DS	V3	Nhận xét
Bỏ dầu dừa tinh luyện	Đã bỏ	Đúng hướng (dễ bết, khó gội)
Thêm Amla	Có “Dầu me rừng – Amla Oil”	Cần làm rõ bản chất & INCI (xem 4.4)
Thêm Bakuchiol	Có Bakuchiol 99%	Tốt – yêu cầu COA không chứa psoralen/furocoumarin
Thêm dầu hạt đen Nigella Sativa	Thay bằng dầu Sachì (Plukenetia Volubilis)	Sachì chủ yếu dưỡng (omega-3), không có thymoquinone như Nigella » nhóm “làm dịu/vi sinh” yếu hơn benchmark; Sachì dễ ôi » bắt buộc Tocopherol
Thêm Neem extract	Dùng dầu hạt Neem (Azadirachta Indica Seed Oil)	Dầu Neem mùi tỏi-lưu huỳnh rất nặng; giữ ≤ 0,5%
Thêm Moringa, Lavender, Tocopherol	Đã thêm đủ	Tốt
Giảm trà trà/bạc hà/gừng	Còn đủ 7 tinh dầu	Kiểm soát bằng % (Mục 4)

3. SO SÁNH V3 VỚI BENCHMARK THEO 4 CÔNG DỤNG CỐT LÕI

Tóm tắt: V3 phủ đủ 4 nhóm công dụng của benchmark về danh mục nguyên liệu, đạt ≈ 75–85%. Yếu nhất là nhóm dầu nền nhẹ (cảm giác, gội sạch) – kiểm soát bằng tiêu chí hiệu năng thay vì đổi %.

Benchmark = **Option A** trong Form OEM SKU1 (36 thành phần, Phụ lục A). Bốn công dụng cốt lõi lấy theo R&D Brief của DS. Cột “Bằng chứng” đánh giá mức độ dữ liệu khoa học công khai cho cơ chế – **không phải** công dụng được phép công bố.

Công dụng (Brief DS)	Benchmark (Option A)	V3 Shizencos	Bằng chứng & nhận xét kỹ thuật	Đáp ứng
1. Thúc đẩy mọc tóc & củng cố nang tóc	Amla extract 0,8; Nigella 2,5; Rosemary extract 0,35; Psoralea seed extract 0,2; Fenugreek, Sesame...	Amla oil; Rosemary oil; Bakuchiol 99%; Bưởi; Gừng; Bạc hà; Sachi	• Rosemary oil: 1 RCT (Panahi 2015, n=100) cho kết quả tương đương minoxidil 2% sau 6 tháng ở AGA – chất lượng bằng chứng thấp. • Peppermint oil 3%: thúc đẩy mọc tóc trên chuột (Oh 2014) – chưa có dữ liệu người. • Gừng: 6-gingerol ức chế kéo dài sợi tóc trên chuột (Miao 2013) » chỉ dùng để tạo cảm giác ấm, liều thấp. • Bakuchiol: dữ liệu chủ yếu trên da mặt (Dhaliwal 2019), trên tóc còn ít. • Amla: dữ liệu in-vitro (ức chế 5-alpha-reductase).	≈ 80% (ngang benchmark về định hướng, cả hai đều thiếu dữ liệu lâm sàng)
2. Hòa tan bã nhờn & làm sạch sâu (dầu nền mỏng nhẹ)	CCT 28,9 + Coconut Alkanes 18 + Coco-Caprylate/Caprates 15 + C13-15 Alkane 10 ≈ 71,9% dầu nhẹ	Chỉ 2 dầu nhẹ: CCT + C15-19 Alkane (Emosmart L19); 9 dầu thực vật	Hiệu quả “dầu hòa tan dầu” và độ dễ gội phụ thuộc trực tiếp tỷ lệ ester/alkane. V3 thiếu ester dần trái (Coco-Caprylate) và PG Dibenzoate » phải bù bằng % CCT + C15-19 Alkane cao (≥ 60%).	≈ 70% » 85% nếu đạt tiêu chí gội sạch
3. Bảo vệ màng lipid & sợi tóc trước gội (hygral fatigue)	Sunflower, Rapeseed, Sesame, Moringa, Jojoba	Sunflower, Rice bran, Argan, Jojoba, Grape seed, Moringa, Sachi	Dầu thực vật tạo màng giảm hút nước. Lưu ý: dữ liệu mạnh nhất về giảm mất protein là dầu dừa (Rele & Mohile 2003) – V3 đã bỏ để đổi lấy cảm giác nhẹ. Đây là đánh đổi hợp lý cho pre-shampoo da đầu.	≈ 85%
4. Cân bằng vi sinh, làm dịu, chống oxy hóa	Neem (lá/hoa/extract), Lavender, Clary sage, Basil, Holy basil, Aloe, Turmeric extract, Tocopherol + chống oxy hóa tổng hợp	Tea tree, Peppermint, Neem oil, Turmeric oil, Lavender, Bisabolol, Tocopherol + Tocopheryl Acetate	• Tea tree: bằng chứng giảm gàu ở 5% dầu gội (Satchell 2002) – ở 0,5% chỉ hỗ trợ nhẹ. • Bisabolol 0,3–0,5% làm dịu tốt – điểm cộng so với benchmark. • V3 không có chất chống oxy hóa tổng hợp (Pentaerythrityl...) » cần Tocopherol 0,3% + chai chống sáng.	≈ 80%

Đánh giá tổng thể: V3 đạt định hướng công dụng tương đương benchmark ở mức **khoảng 75–80%** với % hiện tại (Shizencos chưa công khai trong giai đoạn đàm phán), và có thể đạt ≈ **85%** nếu các thành phần chủ chốt đạt mức khuyến nghị (Mục 4) – mà không cần thêm/bớt nguyên liệu. Phần còn thiếu so với benchmark (ester dần trái Coco-Caprylate/Caprates, Nigella, hệ thảo dược Ayurveda vi lượng) chỉ bù được bằng cách thay đổi danh mục – nằm ngoài phạm vi “chỉ điều chỉnh định lượng”, nên ghi nhận là **phương án mở cho V4** nếu thử cảm quan V3 điều chỉnh chưa đạt.

4. THÀNH PHẦN CHỦ CHỐT (ĐÀM PHÁN) & BÀN GIAO CÔNG THỨC (SAU KÝ HĐ OEM)

Tóm tắt: Chỉ ràng buộc 08 thành phần quyết định công dụng (Amla, Bakuchiol, Hương thảo, Tràm trà, Neem, Chùm ngây, Bisabolol, Tocopherol) + 5 giới hạn an toàn. Thành phần nền do Shizencos tự cân đối để đạt tiêu chí cảm quan. Mức tối thiểu ≈ ngưỡng benchmark nên không phải tăng giá. **Đây là cách làm trong giai đoạn đàm phán; sau khi ký HĐ OEM, Shizencos phải bàn giao toàn bộ công thức định lượng cho DS (công thức thuộc DS).**

4.1 Nguyên tắc

- Giai đoạn đàm phán:** chưa đòi % toàn công thức (Shizencos chưa công khai) và **không đòi % thành phần nền** (đổi sẽ tăng giá); chỉ đề nghị bảo đảm thành phần chủ chốt **trong đơn giá hiện tại**.
- Sau ký Hợp đồng OEM:** Shizencos bàn giao **Hồ sơ công thức siêu chi tiết** (định lượng 100%, CAS, NCC, grade, quy trình, IPC, spec/COA) trong 05 ngày làm việc, trước khi ký mẫu chốt; công thức thuộc sở hữu DS.
- Chỉ đặt **mức tối thiểu bắt buộc** cho thành phần tạo công dụng – đặt ở ngưỡng có hiệu quả/ngang benchmark – và **mức trần** để bảo đảm an toàn, mùi, ổn định.
- Phần dầu nền (Capric, Emosmart L19, jojoba, hạt nho, cám gạo, argan, hướng dương, Sachi) được kiểm soát bằng **tiêu chí hiệu năng** (dần trái, gội sạch sau 1–2 lần, không châm chích).

- Tất cả được ghi tại **Phụ lục 01 HĐ** và sheet “Yêu cầu kỹ thuật” trong biên bản thương thảo để Shizencos tích xác nhận.

4.2 Bảng thành phần chủ chốt

STT V3	Thành phần	Công dụng	Tối thiểu %	Khuyến nghị %	Trần %	Benchmark	Lý do
8	Dầu me rừng (Amla oil)	1. Nuôi dưỡng da đầu – chân tóc	3,0	3,0 – 5,0	8,0	Emblica Officinalis Fruit Extract 0,80	Lượng amla thực tế đưa vào phải ≥ mức benchmark (0,8% chiết xuất). “Amla oil” thường là chiết xuất pha loãng trong dầu nên cần ≥ 3%; nếu là dạng đậm đặc, Shizencos quy đổi theo COA.
12	BAKUCHIOL 99%	1. Nuôi dưỡng da đầu – chống oxy hóa, tái tạo	0,5	0,5 – 0,8	1,0	Psoralea Corylifolia Seed Extract 0,20	0,5% là mức thấp nhất có dữ liệu hiệu quả trên da; benchmark chỉ dùng chiết xuất thô 0,2%. Đây là hoạt chất đắt nhất – mức 0,5% đủ vượt benchmark mà không đẩy giá.
14	Tinh dầu hương thảo	1. Kích thích tuần hoàn, cảm giác da đầu khỏe	0,5	0,8 – 1,0	1,5	Rosemary Leaf Extract 0,35	Dạng tinh dầu ≥ 0,5% đã mạnh hơn chiết xuất 0,35% của benchmark; trên 1,5% mùi long não gắt, dễ kích ứng.
18	Tinh dầu trầm trà	4. Cân bằng vi sinh, giảm bong vảy	0,5	0,5 – 0,8	1,0	Basil / Holy Basil / Neem (vai trò tương đương)	Dưới 0,5% gần như chỉ còn tác dụng hương; trên 1% tăng nguy cơ kích ứng khi ủ 15–40 phút.
10	Dầu Neem	4. Làm dịu, cân bằng vi sinh	0,3	0,3 – 0,5	0,7	Melia Azadirachta (lá/hoa/extract) tổng 0,58	Tương đương tổng Neem của benchmark; trên 0,7% mùi tỏi-lưu huỳnh lấn át hương.
11	Dầu chùm ngây	3. Bảo vệ màng lipid trước gội	0,75	1,0 – 2,0	3,0	Moringa Oleifera Seed Oil 0,75	Tối thiểu bằng benchmark; dầu bền oxy hóa, giá thấp.
20	Bisabolol	4. Làm dịu, giảm châm chích của tinh dầu	0,2	0,3 – 0,5	1,0	Aloe / Basil (vai trò làm dịu)	Cần đủ để trung hòa cảm giác châm chích của hệ tinh dầu.
22	Tocopherol 100	Bảo vệ hạn dùng (chống ôi dầu)	0,2	0,2 – 0,3	0,5	Tocopherol 0,45 + chất chống oxy hóa tổng hợp 0,10	Bắt buộc để hệ dầu giàu omega (Sachi, hạt nho) không ôi trong hạn dùng; trên 0,5% có thể phản tác dụng.

4.3 Giới hạn an toàn & tiêu chí hiệu năng

Giới hạn an toàn	Mức	Mục đích
Tinh dầu bạc hà – Mentha Piperita Oil	≤ 0,5%	Tránh buốt rát da đầu
Tinh dầu gừng – Zingiber Officinale Root Oil	≤ 0,3%	Tránh nóng rát
Tinh dầu bưởi – Citrus Maxima/Grandis Peel Oil	≤ 0,8%	Limonene là chất gây mẫn cảm; ưu tiên loại chưng cất/FCF
Tổng tinh dầu (hương thảo, bưởi, trầm trà, bạc hà, oải hương, gừng, nghệ)	≤ 3,5%	Giới hạn kích ứng & allergen phải ghi nhãn
Nước, dầu khoáng (Mineral Oil/Paraffinum Liquidum), paraben, silicone	Không chứa	Theo định hướng sản phẩm

Tiêu chí hiệu năng (cho phần dầu nền)	Yêu cầu
Dàn trải & cảm giác	Lan tốt, không bết rít; khô bề mặt ≤ 5 phút
Khả năng gội sạch	Sạch hoàn toàn sau 1–2 lần dầu gội thông thường, không còn màng nhờn
Châm chích / kích ứng	Điểm châm chích ≤ 2/5 trên panel; không đỏ, ngứa sau ủ 40 phút
Mùi	Thảo mộc – cam chanh, không lấn mùi Neem; ổn định sau 4 tuần ở 40–45 °C
Ngoại quan	Dầu trong, vàng nhạt – vàng; không cặn, không tách lớp
Ổn định	Không ôi, không đổi màu/mùi bất thường sau 4 tuần 40–45 °C, 4 °C và 6 chu kỳ nóng–lạnh; peroxide ≤ 5 meq O2/kg khi xuất xưởng

Chi phí ước tính của thành phần chủ chốt (tham khảo nội bộ)

Thành phần	Chi phí nguyên liệu/chai 50 ml ở mức tối thiểu (đ)
Dầu me rừng (Amla oil)	400 – 1.300
BAKUCHIOL 99%	2.600 – 6.600
Tinh dầu hương thảo	300 – 700
Tinh dầu trầm trà	200 – 550
Dầu Neem	< 200
Dầu chùm ngây	< 500
Bisabolol	150 – 300
Tocopherol 100	< 150

Thành phần	Chi phí nguyên liệu/chai 50 ml ở mức tối thiểu (đ)
Tổng	≈ 4.500 – 12.000

Ước tính theo giá thị trường tham khảo (≈ 44 g dịch/chai), cần Shizencos xác nhận. Bakuchiol là yếu tố chi phí lớn nhất: tăng từ 0,5% lên 0,8% thêm ≈ 1.600–4.000 đ/chai » **giữ yêu cầu tối thiểu 0,5%**, mức 0,8% chỉ là khuyến nghị. Các thành phần còn lại mỗi chất < 1.500 đ/chai, nên yêu cầu ở mức benchmark không tạo lý do tăng giá.

4.4 Kiểm chứng: trước và sau khi ký hợp đồng

Công cụ	Cách làm
Cam kết hợp đồng	Phụ lục 01 HĐ + sheet xác nhận trong biên bản: Shizencos tích “Cam kết đạt” cho từng thành phần chủ chốt
Kiểm nghiệm định lượng	Hàm lượng Bakuchiol (HPLC) ≥ 0,45% ghi trong TCCS (Phụ lục 02) – lô đầu và khi khiếu nại; DS có thể gửi mẫu thị trường kiểm độc lập
Mẫu chốt & mẫu lưu	Mẫu chốt niêm phong mỗi bên giữ 01 bộ; Shizencos lưu mẫu mỗi lô đến HSD + 12 tháng
Không đổi nguyên liệu	Không đổi NCC/grade thành phần chủ chốt khi chưa được DS chấp thuận (Điều 1 HĐ – yêu cầu kỹ thuật công thức)
Bàn giao công thức (sau ký)	Bảng định lượng 100% + quy trình + IPC + hồ sơ nguyên liệu (Phụ lục 01 mục D) – DS đối chiếu trực tiếp % thành phần chủ chốt
PIF	Shizencos bàn giao PIF đầy đủ, gồm công thức định lượng, để DS lưu tại địa chỉ DS (Điều 06 HĐ)

4.4 Lỗi INCI trên bảng V3 phải sửa trước khi công bố

#	V3 đang ghi	INCI đề xuất	Ghi chú
3	Simmondsia Chinensis Oil	Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil	Thiếu “Seed”
4	Grape Seed Oil	Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil	Tên thường, không phải INCI
6	Argania Spinosa Oil	Argania Spinosa Kernel Oil	Sai chính tả + thiếu “Kernel”
8	Amla Oil	Phyllanthus Emblica Fruit Extract + INCI của dầu nền (vd. Sesamum Indicum Seed Oil)	“Amla oil” thương mại thường là chiết xuất ngâm trong dầu nền – có thể là dầu khoáng (Paraffinum Liquidum) . Phải liệt kê đủ từng thành phần theo COA
13	Citrus Maxima (Tinh dầu bưởi da xanh)	Citrus Maxima Peel Oil / Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil	Lấy đúng INCI trên COA/CosIng; hỏi loại ép lạnh hay chưng cất (furocoumarin)
15	Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil (Ginger Oil)	Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil	Bỏ phần lặp
16	Curcuma Longa (Turmeric Oil)	Curcuma Longa (Turmeric) Root Oil	Thiếu bộ phận cây
19	Lavandula Angustifolia (Lavender Oil)	Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil	Sai định dạng

Chất gây dị ứng hương (allergen) phải ghi nhãn: sản phẩm rửa trôi » ghi khi > 0,01%. Ở mức khuyến nghị ước tính: **Limonene** (~0,45% từ tinh dầu bưởi), **Linalool** (~0,1% từ oải hương), **Citral** (từ gừng), có thể **Geraniol/Eugenol**. Yêu cầu Shizencos cung cấp chứng nhận IFRA + bảng allergen của từng tinh dầu để tính chính xác.

4.5 Lưu ý an toàn theo từng nguyên liệu

Nguyên liệu	Rủi ro	Yêu cầu kiểm soát
Bakuchiol 99%	Tạp psoralen/furocoumarin (cấm theo Phụ lục II ASEAN, trừ lượng tự nhiên rất thấp)	COA có chỉ tiêu psoralen/isopsoralen; nguồn gốc NCC
Tinh dầu bưởi	Ép lạnh có furocoumarin (gây nhạy sáng); limonene oxy hóa » chất gây mẫn cảm	Ưu tiên chưng cất hoặc FCF; Tocopherol; chai chống sáng; IFRA cert
Bạc hà, gừng, trà trà	Châm chích, nóng rát, viêm da tiếp xúc ở da đầu nhạy cảm	Giữ trong khoảng mục tiêu; thử kích ứng (patch test) trước khi bán
Neem oil	Mùi rất nặng, có thể lấn át hương	≤ 0,5%; thử mùi sau 1 tháng ổn định
Sachi, hạt nho	Ôi dầu (PUFA cao) » đổi mùi/màu	Tocopherol; theo dõi chỉ số peroxide; sục N2 (nếu có)
Amla oil	Không rõ dầu nền; có thể chứa dầu khoáng, chất màu, hương	COA/spec/thành phần đầy đủ trước khi chốt

5. QUY TRÌNH, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, ĐỘ ỔN ĐỊNH & BAO BÌ

Tóm tắt: Sản phẩm khan nước, không cần chất bảo quản. TCCS (Phụ lục 02 HĐ) có peroxide, vi sinh, kim loại nặng, Bakuchiol. Bắt buộc ổn định tăng tốc ≥ 4 tuần trước sản xuất đại trà; dropper phải kháng tinh dầu.

5.1 Quy trình phối trộn đề xuất (sản phẩm khan nước – không cần chất bảo quản)

- 1. Pha A: cho CCT, C15-19 Alkane và các dầu thực vật vào bồn sạch – khô, khuấy nhẹ ở nhiệt độ phòng (≤ 40 °C).
- 2. Pha B: hòa tan Bakuchiol trong một phần CCT ở 35–40 °C đến trong; thêm Amla oil, Sachi, Neem, Moringa.
- 3. Pha C + D: dưới 35 °C thêm tinh dầu, Bisabolol, Tocopherol, Tocopheryl Acetate; khuấy đồng nhất.
- 4. Lọc (lưới/lõi lọc), lấy mẫu QC, chiết rót; khuyến nghị phủ khí N2 phần đầu chai nếu nhà máy có.
- 5. Tuyệt đối không để lẫn nước (nguy cơ vi sinh & đục).

5.2 Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) thành phẩm đề nghị đưa vào Phụ lục HĐ

Chỉ tiêu	Mức yêu cầu đề xuất	Ghi chú
Ngoại quan	Dầu lỏng trong, vàng nhạt – vàng, không cặn, không tách lớp	So với mẫu chốt có chữ ký 2 bên
Mùi	Thảo mộc – cam chanh đặc trưng, giống mẫu chốt	Mẫu lưu
Tỷ trọng (25 °C)	≈ 0,86–0,90 (Shizencos xác nhận)	Dùng tính định mức chiết rót
Chỉ số peroxide	≤ 5 meq O2/kg khi xuất xưởng; ≤ 10 trong HSD (đề xuất)	Chỉ tiêu then chốt cho sản phẩm dầu
Hàm lượng Bakuchiol (HPLC)	≥ 0,45% (≥ 90% của mức tối thiểu 0,5%)	Kiểm chứng hoạt chất mà không cần công khai công thức
Thể tích thực	50 ml (dung sai theo quy định đo lường hàng đóng gói sẵn)	Kiểm tra định lượng
Vi sinh	Tổng vi sinh vật hiếu khí ≤ 1.000 CFU/g; không có P. aeruginosa, S. aureus, C. albicans	Theo giới hạn ASEAN cho mỹ phẩm thông thường
Kim loại nặng	Pb ≤ 20 ppm; As ≤ 5 ppm; Hg ≤ 1 ppm	Theo hướng dẫn ASEAN – kiểm nghiệm lô đầu

5.3 Kế hoạch thử độ ổn định & tương thích bao bì

Phép thử	Điều kiện	Thời gian tối thiểu	Chỉ tiêu theo dõi
Tăng tốc	40–45 °C	4 tuần trước SX đại trà; tiếp tục đến 12 tuần	Màu, mùi, độ trong, peroxide
Lạnh	4–5 °C	4 tuần	Đục/kết tinh (Bakuchiol, sáp jojoba)
Chu kỳ nóng – lạnh	–5 °C – 40 °C, 6 chu kỳ	2 tuần	Tách lớp, cặn
Ánh sáng	Cửa sổ/đèn UV	4 tuần	Mất màu, đổi mùi
Tương thích bao bì	Chai 50 ml + nắp/dropper/pump thực tế, đặt ngược	4–12 tuần	Rò rỉ, trương nở bóp cao su dropper (tinh dầu/limonene làm phồng cao su NBR/tự nhiên), biến màu nhãn, hao hụt khối lượng
Dài hạn	Nhiệt độ phòng 30 °C	Theo dõi đến hết HSD	Cơ sở ghi HSD 24 tháng

Bao bì: repo có hồ sơ chai 50 ml dày đáy (YM3329) và vòng dropper của Guangzhou JiaXing (LFGB, test kim loại nặng/BPA). Với dầu chứa 3% tinh dầu, **bóp dropper phải là silicone hoặc vật liệu kháng dầu**; yêu cầu Shizencos test tương thích trên đúng bao bì này trước khi chốt. Brief SKU1 ghi pump/nozzle – cần chốt dropper hay pump để Shizencos tính định mức & hao hụt.

6. PHÁP LÝ: CÔNG BỐ MỸ PHẨM, PIF, NHÃN, CÔNG DỤNG, QUẢNG CÁO

Tóm tắt: DS đứng tên công bố, nộp tại Sở Y tế Tây Ninh; 03 ngày làm việc (thực tế 5–15 ngày), hiệu lực 05 năm. Hồ sơ: phiếu công bố, ĐKKD DS, Giấy CN đủ điều kiện SX của Shizencos, hợp đồng gia công. Không được nói “mọc tóc, trị rụng, trị gàu”.

6.1 Khung pháp lý đang áp dụng (tới 10/2026)

Văn bản	Nội dung liên quan
Nghị định 93/2016/NĐ-CP (sửa bởi NĐ 155/2018/NĐ-CP)	Điều kiện sản xuất mỹ phẩm – nhà máy Shizencos phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Thông tư 06/2011/TT-BYT, sửa đổi bởi TT 29/2020 và TT 34/2025/TT-BYT (hiệu lực 18/08/2025) ; văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT (25/07/2025)	Công bố sản phẩm, PIF, ghi nhãn, thành phần cấm/giới hạn theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. TT 34/2025: nộp online chỉ cần phiếu bản điện tử, ký số được
Nghị định 43/2017/NĐ-CP (sửa bởi NĐ 111/2021/NĐ-CP)	Nhãn hàng hóa
Luật Quảng cáo (sửa đổi 2025) + Nghị định	Mỹ phẩm thuộc nhóm hàng hóa đặc biệt; quảng cáo phải có tên SP, công

Văn bản	Nội dung liên quan
342/2025/NĐ-CP (hiệu lực 15/02/2026)	dùng đúng phiếu công bố, tên/địa chỉ tổ chức công bố, cảnh báo; cấm gây hiểu nhầm là thuốc
Luật Thương mại 2005 (Điều 301–303)	Phạt vi phạm HĐ tối đa 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm; bồi thường theo thiệt hại thực tế
Luật Sở hữu trí tuệ	Đăng ký nhãn hiệu (nhóm 3 – mỹ phẩm)
Dự thảo Nghị định quản lý mỹ phẩm (chưa ban hành; bản dự thảo nêu hiệu lực 31/12/2026)	Hợp nhất ND 93 + TT 06, chuyển sang hậu kiểm. Chưa có hiệu lực – nhưng cần hỏi Shizencos phương án chuyển tiếp nếu công bố rơi vào thời điểm giao thời

6.2 Ai đứng tên công bố – khuyến nghị

Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
A. DS đứng tên (tổ chức chịu trách nhiệm đưa SP ra thị trường), Shizencos là nhà sản xuất – KHUYẾN NGHỊ	Số công bố & PIF thuộc DS; chủ động khi bán trên sàn TMĐT, quảng cáo; phù hợp Điều 7 dự thảo HĐ (“số công bố thuộc quyền sở hữu Bên B”)	DS chịu trách nhiệm pháp lý chính về sản phẩm; phải lưu giữ PIF đầy đủ; ĐKKD của DS phải có ngành nghề kinh doanh mỹ phẩm phù hợp
B. Shizencos đứng tên	DS ít thủ tục	DS phụ thuộc hoàn toàn; Shizencos có thể thu hồi số công bố (Điều 6 dự thảo); khó chuyển nhà sản xuất; rủi ro khi bán/ quảng cáo dưới tên DS

Lưu ý: thay đổi nhà sản xuất về sau thông thường phải **công bố lại** (số công bố gắn với nhà sản xuất). Vì vậy quyền sở hữu số công bố không thay cho quyền sở hữu công thức – cần điều khoản riêng (Mục 7).

6.3 Hồ sơ công bố (mỹ phẩm sản xuất trong nước, DS đứng tên)

#	Tài liệu	Bên chuẩn bị	Ghi chú
1	Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (mẫu theo TT 06, sửa đổi TT 34/2025)	Shizencos soạn, DS ký số/đóng dấu	Nộp online: bản điện tử; nộp giấy: 02 bản. Ghi đầy đủ công thức INCI, % các chất có giới hạn
2	Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN của DS (đóng dấu DS)	DS	Kiểm tra ngành nghề
3	Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Shizencos (chứng thực hoặc đóng dấu theo hướng dẫn)	Shizencos	Địa chỉ phải là xưởng KCN Tân Kim
4	Bản sao hợp đồng gia công/sản xuất giữa DS và Shizencos (đóng dấu DS)	DS	Chính là HĐ đang đàm phán » phải ký trước khi nộp
5	Giấy ủy quyền (nếu người nộp không phải đại diện pháp luật DS)	DS	Repo đã có mẫu ủy quyền TGD

Hạng mục	Thông tin
Nơi nộp	Sở Y tế tỉnh Tây Ninh (nơi đặt nhà máy) – qua Cổng dịch vụ công/hệ thống công bố mỹ phẩm
Thời hạn giải quyết	03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ và lệ phí » cấp số tiếp nhận phiếu công bố . Thực tế thường 5–15 ngày nếu phải bổ sung
Lệ phí	Theo biểu phí hiện hành (tham khảo 500.000đ/sản phẩm) – xác nhận ai chịu: HĐ ghi Bên A “có nghĩa vụ hoàn thành việc công bố”
Hiệu lực	05 năm kể từ ngày cấp số tiếp nhận; hết hạn phải công bố lại nếu tiếp tục lưu hành
Điều kiện lưu hành	Chỉ được đưa ra thị trường sau khi có số tiếp nhận và PIF sẵn sàng; nhân đúng phiếu công bố

6.4 Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) – DS phải có khi cơ quan kiểm tra

Phần	Nội dung	Nguồn
Phần 1 – Hành chính & tóm tắt	Phiếu công bố, nhãn, giấy tờ pháp lý, bản tóm tắt đánh giá an toàn có chữ ký chuyên gia, tóm tắt chứng minh công dụng	DS + Shizencos
Phần 2 – Chất lượng nguyên liệu	Spec, COA, MSDS từng nguyên liệu; IFRA/allergen cho tinh dầu; COA Bakuchiol (psoralen)	Shizencos (NCC nguyên liệu)
Phần 3 – Chất lượng thành phẩm	Công thức định lượng, quy trình SX, tiêu chuẩn & phương pháp thử TP, dữ liệu ổn định	Shizencos
Phần 4 – An toàn & hiệu quả	Đánh giá an toàn (MoS), dữ liệu kích ứng/patch test, dữ liệu chứng minh claim, theo dõi tác dụng phụ	Shizencos + DS

Thời gian lưu PIF: tối thiểu 03 năm kể từ lô cuối cùng đưa ra thị trường. **Đề nghị đưa vào HĐ:** Shizencos bàn giao bộ PIF (hoặc tối thiểu Phần 1, tóm tắt Phần 2–4 và cam kết xuất trình đầy đủ trong 03 ngày khi cơ quan yêu cầu).

6.5 Nội dung bắt buộc trên nhãn

Nhãn chính / nhãn phụ tiếng Việt	Nội dung DS cần chuẩn bị
Tên sản phẩm & nhãn hàng	Trùng phiếu công bố
Công dụng (nếu tên chưa thể hiện)	Theo danh sách công dụng hợp lệ (6.6)
Hướng dẫn sử dụng	Thoa lên da đầu khô, massage, để 15–40 phút, gội sạch bằng dầu gội
Thành phần đầy đủ (INCI)	Thứ tự giảm dần; < 1% ghi bất kỳ thứ tự; kèm allergen (Limonene, Linalool, Citral...)
Định lượng	50 ml
Tên & địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm	CÔNG TY TNHH DS CORPORATION + địa chỉ
Tên & địa chỉ nhà sản xuất / “Sản xuất tại Việt Nam”	Shizencos – địa chỉ xưởng
Số lô, Ngày SX/HSD	HSD 24 tháng (khi có dữ liệu ổn định); PAO khuyến nghị 12M
Cảnh báo	Chỉ dùng ngoài da; tránh tiếp xúc mắt; thử trên vùng da nhỏ trước khi dùng; không dùng trên da đầu bị tổn thương; ngưng dùng khi kích ứng; để xa tầm tay trẻ em; tham khảo ý kiến bác sĩ khi mang thai
Mã vạch (GS1)	Không bắt buộc theo quy định nhãn nhưng cần cho sản TMĐT/bán lẻ – DS đăng ký riêng

Theo Điều 3 dự thảo HĐ, DS phải gửi thiết kế cho Shizencos duyệt trước khi in – nên in **sau khi có số tiếp nhận** để tránh in lại.

6.6 Công dụng được phép / không được phép nói (phiếu công bố, nhãn, quảng cáo, livestream)

KHÔNG được dùng (bị coi là công dụng thuốc)	Có thể dùng (cần dữ liệu chứng minh trong PIF)
Kích thích mọc tóc, mọc tóc con, trị hói	Làm mềm và giúp làm sạch dầu thừa, cặn bẩn, tồn dư sản phẩm trên da đầu trước khi gội
Trị rụng tóc, ngăn rụng tóc do nội tiết	Giúp giảm gãy rụng do chài gội (cần test chài/kéo sợi)
Ức chế DHT / 5-alpha reductase; “tương đương Minoxidil”	Nuôi dưỡng, dưỡng ẩm da đầu và tóc; giúp tóc mềm mượt, chắc khỏe hơn
Trị gàu, trị nấm Malassezia, kháng khuẩn, kháng viêm	Mang lại cảm giác mát dịu, thư giãn, làm dịu cảm giác khó chịu ở da đầu
Điều trị viêm da đầu, vảy nến, chàm	Bảo vệ tóc trước tác động của quá trình gội
“Chuẩn Y khoa”, “bác sĩ khuyên dùng” không có căn cứ	Thành phần từ thiên nhiên: hương thảo, amla, bakuchiol... (mô tả thành phần, không gắn tác dụng điều trị)

Brief SKU1 của DS cũng đã ghi rõ: không mở rộng mô tả theo hướng điều trị, kích thích mọc tóc, ngăn rụng tóc, trị gàu. KOL/KOC và nội dung TikTok Shop phải tuân thủ cùng danh sách này.

7. RÀ SOÁT DỰ THẢO HỢP ĐỒNG – ĐỀ XUẤT SỬA & CHIẾN LƯỢC THƯƠNG THẢO

Tóm tắt: DS sửa trực tiếp trên dự thảo của Shizencos bằng **Track Changes** (giữ nguyên Bên A = Shizencos – bên nhận gia công; Bên B = DS – bên đặt gia công) và bổ sung 03 phụ lục. Có 40 nhóm sửa đổi, mỗi nhóm có căn cứ pháp lý, được liệt kê trong biên bản thương thảo Excel. Cột ưu tiên dưới đây chỉ dùng nội bộ, **không có** trong file gửi Shizencos.

7.1 Những điểm trái / không phù hợp pháp luật trong dự thảo gốc

- **Phạt hủy HĐ 20% tổng giá trị** (Điều 07) – vượt mức phạt tối đa 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm (Điều 301 Luật Thương mại 2005).
- **“Bồi thường thiệt hại 50% giá trị đơn hàng bên thứ ba”** (Điều 06) – bồi thường phải theo thiệt hại thực tế có chứng minh (Điều 302–303 Luật Thương mại).
- **“Tòa án kinh tế Tp. HCM”** (Điều 08) – không có cơ quan tên này; ghi sai dễ phát sinh tranh cãi về thẩm quyền.
- **Tên “Hợp đồng mua bán”** cho giao dịch gia công – lệch chế độ pháp lý (Luật Thương mại Điều 178–184; BLDS Điều 542–553).
- **Shizencos được yêu cầu Sở Y tế thu hồi số công bố** (Điều 06) – mâu thuẫn với Điều 07 của chính dự thảo (“số công bố thuộc quyền sở hữu của Bên B”).
- **Phí lưu kho** ghi đ/m² (Điều 06) nhưng đ/m³ (Điều 07); câu về hao hụt bao bì (Điều 3) bị cắt dở.

7.2 Bảng sửa đổi theo mức ưu tiên (nội bộ)

#	Điều khoản	Vấn đề	Hướng sửa (tóm tắt)	Ưu tiên
1	Tiêu đề	Nội dung là gia công theo đơn đặt hàng (bên A dùng nguyên liệu của mình, bao bì của bên B) nhưng tiêu đề là “mua bán”. Hồ sơ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước cần hợp đồng sản xuất/gia công.	Luật Thương mại 2005 Điều 178–184; BLDS 2015 Điều 542–553; Thông tư 06/2011/TT-BYT	1 – Phải đạt
4	Điều 1 – Nhân hàng	“DS CORPORATION” là tên pháp nhân, không phải nhân hàng in trên bao bì. Tên nhân hàng trên Phiếu công bố phải trùng nhân sản phẩm lưu hành.	Thông tư 06/2011/TT-BYT (Phiếu công bố); NĐ 43/2017 (nhân)	1 – Phải đạt
7	Điều 1 – Mẫu chốt & ổn định	Theo dõi mẫu 07–14 ngày không đủ phát hiện ôi dầu, đổi mùi đối với sản phẩm dầu chứa tinh dầu và dầu giàu omega.	Thông tư 06/2011/TT-BYT (PIF – dữ liệu ổn định)	1 – Phải đạt
11	Điều 1 – Yêu cầu kỹ thuật & bàn giao công thức (OEM)	Hợp đồng OEM: Bên B là chủ thương hiệu, đặt hàng và trả chi phí phát triển, đồng thời là tổ chức đứng tên công bố phải lưu giữ PIF (gồm công thức định lượng) tại địa chỉ của mình. Dự thảo chỉ ghi LOT công thức, không có nghĩa vụ bàn giao công thức và không xác định quyền sở hữu công thức.	Luật Thương mại 2005 Điều 178–181 (gia công theo yêu cầu của bên đặt gia công; quyền kiểm tra); BLDS 2015 Điều 542; Thông tư 06/2011/TT-BYT (PIF lưu tại tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường); Luật Sở hữu trí tuệ (bí mật kinh doanh)	1 – Phải đạt
14	Điều 3 – Nguyên liệu	Bên A cung cấp toàn bộ nguyên liệu nhưng chưa có nghĩa vụ hồ sơ nguyên liệu (cần cho PIF, ghi nhãn allergen).	Thông tư 06/2011/TT-BYT (PIF); Luật Thương mại 2005 Điều 182	1 – Phải đạt
18	Điều 4 – Chuyển rủi ro, nghiệm thu, chậm giao	Dự thảo không có điều khoản nghiệm thu, thời điểm chuyển rủi ro và chế tài chậm giao hàng.	Luật Thương mại 2005 Điều 300–303; BLDS 2015 Điều 441 (thời điểm chịu rủi ro)	1 – Phải đạt
19	Điều 5 – Thời hạn bảo hành	Bảo hành 06 tháng trong khi sản phẩm lưu hành đến hết hạn sử dụng (dự kiến 24 tháng).	BLDS 2015 Điều 446–448 (bảo hành)	1 – Phải đạt
21	Điều 5 – Xử lý lỗi, thu hồi, mẫu lưu	Bên A chỉ “phối hợp xử lý” trong 15–30 ngày, không có nghĩa vụ đổi hàng, hoàn tiền, bồi thường; chưa có cơ chế giám định và mẫu lưu.	Luật Thương mại 2005 Điều 302–303; BLDS 2015 Điều 447	1 – Phải đạt
23	Điều 6 – Công bố sản phẩm & PIF	Không rõ ai đứng tên công bố, thời hạn nộp, quyền đối với số tiếp nhận; chưa có nghĩa vụ về PIF (tổ chức đứng tên công bố phải bảo đảm PIF sẵn sàng khi kiểm tra).	Thông tư 06/2011/TT-BYT (công bố, PIF); NĐ 93/2016 (điều kiện sản xuất)	1 – Phải đạt
27	Điều 6 – Thu hồi số công bố	Bên A được đơn phương yêu cầu thu hồi số công bố của Bên B » hàng đang lưu hành bị ảnh hưởng, mâu thuẫn Điều 7 (“số công bố thuộc quyền sở hữu của Bên B”).	Thông tư 06/2011/TT-BYT; BLDS 2015 Điều 3 (thiện chí, trung thực)	1 – Phải đạt
28	Điều 6 – Bồi thường 50%	Mức “bồi thường 50% giá trị đơn hàng bên thứ ba” là khoản ấn định, không gắn với thiệt hại thực tế. Bên B là chủ sở hữu công thức (Hợp đồng OEM) nên có quyền sản xuất tại đơn vị khác khi chấm dứt hợp tác, chỉ cần công bố mới đúng quy định.	Luật Thương mại 2005 Điều 301–303	1 – Phải đạt
29	Điều 6 – Thanh lý, tiêu hủy hàng tồn	Bên A “toàn quyền thanh lý” hàng mang nhãn hiệu Bên B chỉ sau 07 ngày » nguy cơ hàng trôi nổi thị trường, xâm phạm nhãn hiệu.	Luật Sở hữu trí tuệ (quyền đối với nhãn hiệu)	1 – Phải đạt
32	Điều 7 – Quyền đối với số công bố	Làm rõ chủ thể đứng tên công bố, thống nhất với Điều 6.	Thông tư 06/2011/TT-BYT	1 – Phải đạt
35	Điều 7 – Đơn phương hủy HĐ (phạt 20%)	Phạt 20% tổng giá trị hợp đồng vượt mức trần 8%; chỉ áp dụng một chiều với Bên B.	Luật Thương mại 2005 Điều 301 (mức phạt tối đa 8%), Điều 302–303; Điều 181 (quyền kiểm tra của bên đặt gia công)	1 – Phải đạt
37	Điều 8 – Bảo mật & sở hữu trí tuệ, phạt vi phạm	Bảo mật chung chung, không thời hạn; chưa bảo vệ nhãn hiệu, thiết kế và công thức thuộc sở hữu của Bên B; chưa có điều khoản phạt vi phạm chung đúng luật.	Luật Thương mại 2005 Điều 301–303; Luật Sở hữu trí tuệ	1 – Phải đạt
38	Điều 8 – Giải quyết tranh chấp	Không có cơ quan tên “Tòa án kinh tế Tp. HCM”; ghi sai tên cơ quan để phát sinh tranh cãi về thẩm quyền.	Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (thẩm quyền Tòa án)	1 – Phải đạt
5	Điều 1 – Phạm vi đơn giá	Đơn giá trọn gói chưa xác định rõ phạm vi, có thể phát sinh chi phí ngoài dự kiến.	Luật Thương mại 2005 Điều 183 (thủ lao gia công)	2 – Quan trọng
6	Điều 1 – Bao bì lỗi	Bên B bị tính tiền toàn bộ dịch theo số đặt hàng dù không nhận được thành phẩm; chưa có thủ tục xác nhận lỗi bao bì.	BLDS 2015 Điều 542–553 (hợp đồng gia công)	2 – Quan trọng
8	Điều 1 – Dung sai số lượng	Dung sai ±5–10% quá rộng so với bao bì nhập khẩu số lượng cố định; Bên B có thể phải nhận thừa hoặc thiếu hàng.	Thỏa thuận thương mại	2 – Quan trọng
9	Điều 1 – Chi phí ngoài đơn giá	Bên A chỉ “thông báo” chi phí trước khi giao hàng, không cần Bên B đồng ý.	BLDS 2015 Điều 385 (thỏa thuận hợp đồng)	2 – Quan trọng
10	Điều 1 – Biến thiên nguyên liệu tự nhiên	Chưa có ngưỡng đo được để phân biệt biến thiên tự nhiên với lỗi sản phẩm.	Thỏa thuận chất lượng	2 – Quan trọng
13	Điều 2 – Đặt thanh toán	Tạm ứng 70% quá cao; đặt 2 trả ngay khi Bên A “thông báo hoàn tất”, trước khi Bên B kiểm tra chất lượng.	Luật Thương mại 2005 Điều 183 (thủ lao gia công theo thỏa thuận)	2 – Quan trọng
15	Điều 3 – Hao hụt bao bì	Hao hụt 3–10% quá rộng với bao bì nhập khẩu; câu văn trong dự thảo bị cắt dờ (“...tồn và hư”); bảng bao bì thiếu mục 3 và nắp dropper/pump.	Luật Thương mại 2005 Điều 182 (hoàn trả nguyên liệu, vật liệu dư)	2 – Quan trọng

#	Điều khoản	Vấn đề	Hướng sửa (tóm tắt)	Ưu tiên
16	Điều 3 – Duyệt thiết kế bao bì	Chưa có thời hạn phản hồi và chưa phân định trách nhiệm khi Bên A đã duyệt sai.	NĐ 43/2017 (nhân hàng hóa)	2 – Quan trọng
17	Điều 4 – Thời hạn sản xuất	Thời hạn “07–14 ngày” không xác định; không có cam kết lịch sản xuất.	BLDS 2015 Điều 278 (thời hạn)	2 – Quan trọng
20	Điều 5 – Miễn trừ	Miễn trừ quá rộng, áp dụng cho “bất kỳ lỗi nào”.	Luật Thương mại 2005 Điều 294 (miễn trách nhiệm)	2 – Quan trọng
24	Điều 6 – Chi phí phát sinh, tiêu chuẩn, mẫu chốt	“Giống mẫu chốt từ 90%” không đo lường được, không làm căn cứ nghiệm thu.	Thỏa thuận chất lượng	2 – Quan trọng
25	Điều 6 – Bảo quản hàng của Bên B	Ngoại lệ “không giao nhận đúng quy định Bên A” không rõ nội dung, có thể dùng để từ chối trách nhiệm.	Luật Thương mại 2005 Điều 182; BLDS 2015 Điều 542–553	2 – Quan trọng
33	Điều 7 – Tái sản xuất 6 tháng	Ràng buộc ngầm Bên B phải tái sản xuất trong 06 tháng.	Thỏa thuận thương mại	2 – Quan trọng
2	Căn cứ	Thiếu các văn bản chuyên ngành điều chỉnh sản xuất, công bố và ghi nhãn mỹ phẩm.	NĐ 93/2016, NĐ 155/2018, TT 06/2011, NĐ 43/2017, NĐ 111/2021	3 – Có thể nhượng
3	Chủ thể	Thống nhất thuật ngữ theo Luật Thương mại.	Luật Thương mại 2005 Điều 178	3 – Có thể nhượng
12	Điều 2 – Lãi chậm trả	Áp lãi suất của một ngân hàng cụ thể không phải cách xác định theo luật, dễ tranh chấp.	Luật Thương mại 2005 Điều 306	3 – Có thể nhượng
22	Điều 6 – An toàn thành phần	Bổ sung chuẩn tuân thủ cụ thể.	Thông tư 06/2011/TT-BYT; Hiệp định mỹ phẩm ASEAN	3 – Có thể nhượng
26	Điều 6 – Đối chiếu vật tư, thanh toán, lưu kho	Hao hụt 3–10% mẫu thuận định mức mới; phí lưu kho ghi đ/m ² (Điều 6) nhưng đ/m ³ (Điều 7); thời gian miễn phí chỉ 15 ngày.	Thỏa thuận thương mại	3 – Có thể nhượng
30	Điều 7 – Giấy tờ Bên B	Nhãn hiệu đang trong thời gian thẩm định chỉ có đơn đăng ký.	Luật Sở hữu trí tuệ	3 – Có thể nhượng
31	Điều 7 – Lỗi bao bì, nhận hàng	Bắt buộc Bên B (ở Hà Nội) xuống nhà máy; thời hạn lưu kho không thống nhất với Điều 6.	Thỏa thuận vận hành	3 – Có thể nhượng
34	Điều 7 – Lưu hành hàng không do Bên A sản xuất	Giới hạn trách nhiệm đúng phạm vi hành vi.	Thông tư 06/2011/TT-BYT	3 – Có thể nhượng
36	Điều 8 – Kênh trao đổi	Xác định địa chỉ email chính thức có giá trị xác nhận.	Luật Giao dịch điện tử 2023	3 – Có thể nhượng
39	Điều 9 – Bất khả kháng kéo dài	Chưa có lối ra khi bất khả kháng kéo dài.	BLDS 2015 Điều 156; Luật Thương mại 2005 Điều 294–296	3 – Có thể nhượng
40	Điều 10 – Số bản, phụ lục	Bên B cần thêm bản hợp đồng cho hồ sơ công bố; bổ sung danh mục phụ lục.	Thông tư 06/2011/TT-BYT (hồ sơ công bố cần bản sao hợp đồng)	3 – Có thể nhượng

Cột “Hướng sửa” ghi căn cứ pháp lý; nội dung điều khoản để xuất đầy đủ xem file Track Changes hoặc cột F của biên bản Excel.

7.3 Chiến lược thương thảo

- **Cách nói về công thức:** “Hiện đang đàm phán nên DS chưa đề nghị công khai %. DS chỉ mong Shizencos bảo đảm 08 thành phần chủ chốt nằm trong khoảng có tác dụng như benchmark, trong đúng đơn giá đã báo. Khi ký HĐ OEM thì công thức là của DS, Shizencos bàn giao đầy đủ – điều này cũng bắt buộc vì DS đứng tên công bố phải lưu PIF có công thức định lượng.”
- **Mở đầu bằng các điểm có căn cứ pháp luật** (phạt 20%, bồi thường 50%, tòa án, thu hồi số công bố) – Shizencos khó phản bác, tạo đà cho các điểm khác.
- **Thanh toán:** mục tiêu 50/50; có thể lùi về **60/40** nếu Shizencos giữ chặt, đổi lại bắt buộc có phạt chậm giao và nghiệm thu trước đợt 2.
- **Bảo hành đến hết HSD:** nếu bị từ chối, chấp nhận tối thiểu 18 tháng kèm giám định độc lập và nghĩa vụ thu hồi do lỗi sản xuất.
- **Không cạnh tranh 24 tháng** với công thức 26I26I: có thể giảm còn 12 tháng.
- **Kiểm nghiệm lô đầu do Shizencos chịu phí:** có thể nhượng chia đôi chi phí.
- **Mức 3** (căn cứ pháp lý, lưu kho, kênh email, số bản HĐ...): dùng làm “quân bài” nhượng bộ để đổi lấy điểm Mức 1–2.
- **Không ký** nếu Shizencos không chấp nhận: DS đứng tên công bố; bỏ quyền thu hồi số công bố; cam kết thành phần chủ chốt không tăng giá (Phụ lục 01); **bàn giao toàn bộ công thức sau ký và công thức thuộc DS**; bàn giao PIF đầy đủ; phạt ≤ 8%; bỏ “bồi thường 50%”; không thanh lý hàng mang nhãn DS; nộp Giấy CN đủ điều kiện sản xuất.

Kiểm tra số liệu: $2.000 \times 59.800 = 119.600.000$ đ; VAT 8% = 9.568.000 đ; tổng 129.168.000 đ. Đề xuất DS: đợt 1 = 50% = 64.584.000 đ. Thuế suất 8% theo chính sách giảm thuế GTGT hiện hành – đề nghị Shizencos xác nhận căn cứ khi xuất hóa đơn.

8. LỘ TRÌNH & THỜI GIAN DỰ KIẾN

Tóm tắt: 9–12 tuần từ buổi họp; đường găng: chốt mẫu » số công bố » bao bì nhập khẩu. Mục tiêu có số công

bố trước 31/12/2026.

Giai đoạn	Việc	Bên	Thời gian	Mốc dự kiến
0	Họp: thương thảo HĐ theo biên bản, chốt yêu cầu thành phần chủ chốt, sửa INCI, phương án đứng tên công bố	DS + SHI	1 ngày	09/10/2026
1	Làm mẫu V3 điều chỉnh + gửi mẫu & spec; DS thử cảm quan nội bộ (dàn trải, mùi, gọi sạch, châm chích)	SHI / DS	5-7 ngày + 7 ngày	~ 23-25/10
1b	Vòng chỉnh mẫu (nếu cần)	SHI	+7-10 ngày	~ 01-04/11
2	Chốt mẫu (ký mẫu), ký HĐ chính thức + thanh toán đợt 1; bắt đầu ổn định tăng tốc	DS + SHI	2-3 ngày	~ 05/11
3	Soạn & nộp hồ sơ công bố tại Sở Y tế Tây Ninh	SHI soạn – DS ký	3-5 ngày soạn + 3 ngày làm việc (thực tế 5-15 ngày)	~ 15-25/11
3 (song song)	Nộp đơn nhãn hiệu (Cục SHTT), đăng ký mã GS1, chốt thiết kế nhãn/hộp (bản nháp)	DS	Nộp ngay; nhãn hiệu xét 12-18+ tháng	Tuần 2-3/10
4	In nhãn/hộp sau khi có số tiếp nhận; nhập chai/dropper (nếu từ Trung Quốc)	DS	In 7-15 ngày; nhập khẩu 15-30 ngày » đường găng	Đặt chai ngay khi chốt bao bì
5	Gửi PO (≥ 21 ngày trước SX); giao bao bì ≥ 3 ngày trước SX	DS	—	~ cuối 11
6	Sản xuất + QC + kiểm nghiệm lô đầu (vi sinh, kim loại nặng)	SHI	7-14 ngày làm việc + 5-10 ngày kiểm nghiệm	~ giữa 12/2026
7	Nghiệm thu, thanh toán đợt 2, vận chuyển Tây Ninh » Hà Nội	DS	3-5 ngày	~ 20-25/12/2026
8	Lên sàn TMĐT/ bán hàng (cần số công bố, nhãn đúng)	DS	—	Cuối 12/2026 – đầu 01/2027

Tổng thời gian thực tế: 9-12 tuần từ buổi họp. Đường găng là (i) chốt mẫu, (ii) số công bố, (iii) bao bì nhập khẩu. Mục tiêu có số tiếp nhận **trước 31/12/2026** để tránh giao thời nếu Nghị định quản lý mỹ phẩm mới có hiệu lực đúng như dự thảo.

9. BỘ CÂU HỎI CHO BUỔI HỌP

Tóm tắt: Câu (*) phải có trả lời trước khi ký. Ưu tiên nhóm A (giấy phép nhà máy), B (cam kết thành phần chủ chốt, Amla oil) và G (hợp đồng).

Đánh dấu (*) = phải có câu trả lời trước khi ký HĐ.

A. Năng lực & pháp lý của Shizencos

- Q1.** (*) Gửi bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (số, ngày cấp, cơ quan cấp, địa chỉ xưởng KCN Tân Kim có đúng không, còn hiệu lực đến khi nào)?
- Q2.** (*) Có chứng nhận CGMP-ASEAN không? ISO 22000 / ISO 13485 như đã nêu – xin bản sao còn hiệu lực.
- Q3.** Xưởng có line chuyên dầu khan nước không? Công suất mẻ nhỏ nhất (MOQ kg) và lớn nhất?
- Q4.** Phòng QC tự làm được chỉ tiêu nào (peroxide, tỷ trọng, vi sinh)? Chỉ tiêu nào thuê ngoài, ở đâu?
- Q5.** Đã từng làm sản phẩm pre-shampoo/scalp oil cho nhãn hàng nào? Có thể cho xem sản phẩm thực tế trên thị trường?
- Q6.** Có từng bị Sở Y tế/Cục Quản lý Dược xử lý, đình chỉ lưu hành sản phẩm nào không?
- Q7.** DS có được đến audit nhà máy trước khi SX lô đầu không?
- Q8.** Người ký HĐ có phải đại diện theo pháp luật? Nếu không, xin giấy ủy quyền.

B. Công thức V3 & nguyên liệu

- Q9.** (*) Công thức 261261 trong đơn giá 59.800 đ đã đạt mức tối thiểu của 08 thành phần chủ chốt chưa (Phụ lục 01)? Thành phần nào chưa đạt, chi phí chênh lệch bao nhiêu?
- Q10.** (*) Có đồng ý đưa hàm lượng Bakuchiol (HPLC) và chỉ số peroxide vào TCCS/COA thành phẩm, và cam kết giới hạn an toàn (bạc hà ≤ 0,5%, gừng ≤ 0,3%, tổng tinh dầu ≤ 3,5%)?
- Q11.** (*) Shizencos có đồng ý: sau ký HĐ OEM bàn giao Hồ sơ công thức đầy đủ (định lượng 100%, CAS, NCC, grade, quy trình, IPC) trong 05 ngày làm việc, công thức thuộc sở hữu DS, và bàn giao PIF đầy đủ cho DS lưu giữ?
- Q12.** (*) “Amla Oil” là nguyên liệu gì: hãng, xuất xứ, dầu nền là gì, có Mineral Oil/Paraffinum Liquidum, màu, hương không? INCI đầy đủ theo COA?
- Q13.** (*) Bakuchiol 99% của hãng nào? COA có chỉ tiêu psoralen/furocoumarin không?

- Q14.** Tinh dầu bưởi da xanh: ép lạnh hay chưng cất? Nguồn VN hay nhập? Có IFRA certificate?
- Q15.** Có bảng allergen (Limonene, Linalool, Citral, Geraniol, Eugenol...) cho từng tinh dầu để tính ghi nhãn không?
- Q16.** Dầu hương dương loại thường hay high-oleic? Dầu Sachi, hạt nho có thêm chất chống oxy hóa từ NCC chưa?
- Q17.** Dầu Neem: đã xử lý khử mùi chưa? Ở 0,5% mùi có lấn hương không – cho thử mẫu.
- Q18.** Tocopherol 100 là dạng gì (d-alpha hay mixed tocopherols)? Hàm lượng?
- Q19.** Có nguyên liệu nào trong 22 cái đang khó mua, lead time > 2 tuần, hoặc có thể bị đổi NCC giữa các lô? Cơ chế báo trước khi đổi NCC?
- Q20.** Có cần chất bảo quản không (sản phẩm khan)? Nếu có nguyên liệu chứa nước (extract) thì xử lý thế nào?
- Q21.** Định mức chiết rót: bao nhiêu gam/chai 50 ml? Tỷ trọng thực tế?
- Q22.** Sửa toàn bộ INCI theo Mục 4.4 – ai chịu trách nhiệm kiểm tra INCI cuối cùng trên phiếu công bố?
- Q23.** Nếu thử cảm quan V3 điều chỉnh vẫn nặng/khó gọi, Shizencos có phương án V4 nào (vd. thêm Coco-Caprylate/Caprates hoặc chất nhũ hóa dầu-thành-sữa giúp dễ gọi)? Chi phí phát sinh?

C. Chất lượng, ổn định, kiểm nghiệm

- Q24. (*)** Đã có dữ liệu ổn định cho V3 chưa? Kế hoạch thử ổn định cho V3 điều chỉnh (điều kiện, thời gian, chỉ tiêu)?
- Q25. (*)** TCCS thành phẩm gồm những chỉ tiêu nào? Có chấp nhận đưa TCCS (Mục 5.2) vào phụ lục HĐ?
- Q26.** HSD đề xuất bao nhiêu tháng, dựa trên dữ liệu gì?
- Q27.** Mỗi lô có COA thành phẩm không? Có kiểm vi sinh & kim loại nặng lô đầu không, ai trả phí?
- Q28.** Lưu mẫu bao lâu? DS có được giữ 1 bộ mẫu lưu có niêm phong 2 bên không?
- Q29.** Có làm patch test/ thử kích ứng da (HRIPT) không? Chi phí & thời gian?
- Q30.** Tương thích bao bì: có test với đúng chai/dropper DS cung cấp (JiaXing) không? Bóp dropper có bị phồng do tinh dầu?

D. Công bố, PIF, nhãn, công dụng

- Q31. (*)** Ai đứng tên tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường? (DS đề xuất DS đứng tên.)
- Q32. (*)** Nhãn hàng ghi trên phiếu công bố là gì? Tên sản phẩm chính xác (tiếng Việt/tiếng Anh)?
- Q33. (*)** Thời gian nộp hồ sơ sau khi chốt mẫu? Lệ phí và phí dịch vụ công bố đã nằm trong giá 59.800đ chưa?
- Q34.** Shizencos sẽ bàn giao những phần nào của PIF cho DS? Ai ký đánh giá an toàn (chuyên gia có trình độ phù hợp)?
- Q35.** Danh sách công dụng Shizencos đề xuất ghi trên phiếu công bố? Có dữ liệu chứng minh nào sẵn?
- Q36.** Shizencos có kiểm tra nội dung nhãn (cảnh báo, allergen, HSD) và chịu trách nhiệm nếu nhãn sai so với hồ sơ công bố?
- Q37.** Nếu Nghị định quản lý mỹ phẩm mới có hiệu lực cuối 2026, Shizencos xử lý số công bố đang làm thế nào?
- Q38.** Khi muốn thay đổi công thức nhỏ (vd. đổi hương) sau này, quy trình & chi phí công bố lại?

E. Bao bì & sản xuất

- Q39. (*)** Ngày giao bao bì muộn nhất trước ngày SX? Địa chỉ nhận, người nhận?
- Q40.** Định mức hao hụt cụ thể từng loại bao bì (chai, nắp, dropper, nhãn, hộp, tem, màng co)?
- Q41.** Dán nhãn & đóng hộp bằng máy hay tay? Có co màng không? Thùng carton theo quy cách nào, bao nhiêu hộp/thùng?
- Q42.** Có in số lô/HSD bằng máy (inkjet/laser) lên nhãn/hộp không? Vị trí in?
- Q43.** Chi phí băng keo/ thùng in riêng/ tem chống giả (HĐ ghi chưa gồm) là bao nhiêu?
- Q44.** Lịch SX cụ thể nếu ký trong tháng 11? Có thể giao 2 đợt không?

F. Giá & thương mại

- Q45. (*)** Bóc tách giá 59.800đ: giá dịch (đ/kg), công chiết rót, dán nhãn, đóng hộp, QC, công bố?
- Q46.** Giá ở các mức sản lượng 2.000 / 5.000 / 10.000 chai? Hiệu lực báo giá bao lâu? Điều kiện tăng giá?
- Q47.** Phí làm mẫu, chỉnh mẫu, thử ổn định có tính riêng không?
- Q48.** Chấp nhận thanh toán 50/50 hoặc 30/40/30 gắn với nghiệm thu?
- Q49.** Chi phí vận chuyển ra Hà Nội nếu Shizencos thuê hộ? Bảo hiểm hàng hóa?
- Q50.** Hóa đơn GTGT xuất theo nội dung gì (gia công hay bán thành phẩm)? Căn cứ thuế suất 8%?

G. Hợp đồng & sở hữu trí tuệ

- Q51.** (*) Đồng ý bỏ quyền yêu cầu thu hồi số công bố (Điều 6) và mức bồi thường 50%?
- Q52.** (*) Đồng ý giảm phạt hủy HĐ 20% xuống $\leq 8\%$ và áp dụng hai chiều, kèm phạt chậm giao hàng? Đồng ý để các sửa đổi Track Changes trên dự thảo?
- Q53.** Công thức V3 điều chỉnh thuộc về ai? Shizencos có cam kết không bán cùng công thức cho khách khác không? Điều kiện chuyển giao công thức nếu DS đổi nhà sản xuất?
- Q54.** Đồng ý đổi cơ quan giải quyết tranh chấp thành “Tòa án nhân dân có thẩm quyền” hoặc VIAC?
- Q55.** Đồng ý ký NDA riêng (mẫu NDA DS đã có)?
- Q56.** Bảo hành lỗi SX đến hết HSD và cơ chế giám định độc lập?

H. Hậu mãi, khiếu nại, thu hồi

- Q57.** Quy trình khi khách hàng phản ánh kích ứng: thời gian phản hồi, ai điều tra, ai báo cáo cơ quan quản lý?
- Q58.** Nếu phải thu hồi sản phẩm do lỗi SX: ai chịu chi phí thu hồi, tiêu hủy, hoàn tiền?
- Q59.** Đầu mối kỹ thuật – QA – kinh doanh của Shizencos (tên, SĐT, email)?

10. CHECKLIST VIỆC DS TỰ LÀM (CÔNG TY LẦN ĐẦU RA SẢN PHẨM)

Tóm tắt: Việc gấp: kiểm tra ngành nghề ĐKKD, nộp đơn nhãn hiệu, đăng ký mã vạch, đặt chai/dropper, chốt thiết kế nhãn.

#	Việc	Ghi chú	Ưu tiên
1	Kiểm tra ĐKKD có ngành nghề phù hợp (vd. 4649 bán buôn đồ dùng gia đình – chi tiết mỹ phẩm; 4772 bán lẻ mỹ phẩm; 4791 bán lẻ qua internet)	Bổ sung ngành nghề nếu thiếu (3–5 ngày làm việc) trước khi đứng tên công bố	Cao
2	Chốt tên thương hiệu & nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nhóm 3 tại Cục SHTT	Tra cứu trùng trước; nộp ngay để có ngày ưu tiên	Cao
3	Đăng ký mã số mã vạch GS1	Cần cho sàn TMĐT, chuỗi bán lẻ	Cao
4	Thiết kế nhãn/hộp theo Mục 6.5; gửi Shizencos duyệt; in sau số tiếp nhận	Đã có đơn vị thiết kế (85 Creative)	Cao
5	Đặt chai/dropper (JiaXing) sớm; yêu cầu COA/test vật liệu cho PIF	Đường găng nhập khẩu	Cao
6	Ký NDA, HĐ (bản đã sửa), lưu trữ bản gốc; Nghị quyết HĐQT/ủy quyền ký	Repo có sẵn mẫu	Cao
7	Lập & lưu PIF tại DS (bản sao từ Shizencos)	Lưu ≥ 3 năm sau lô cuối	Cao
8	Bộ tài liệu claim & kịch bản nội dung (website, TikTok Shop, KOL) theo Mục 6.6	NĐ 342/2025; Luật QC sửa đổi	Cao
9	Đăng ký danh mục mỹ phẩm trên TikTok Shop/ sàn (upload phiếu công bố, ĐKKD, nhãn hiệu hoặc giấy ủy quyền thương hiệu)	Sàn kiểm duyệt	Trung bình
10	Kế toán: hóa đơn đầu vào gia công, hóa đơn bao bì; kê khai thuế; quản lý kho theo lô/HSD	File KẾ TOÁN 2026	Trung bình
11	Quy trình tiếp nhận khiếu nại & theo dõi tác dụng phụ (cosmetovigilance), chính sách đổi trả	Ghi vào quy chế nội bộ	Trung bình
12	Cân nhắc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm khi mở rộng sản lượng	—	Thấp

PHỤ LỤC A – BENCHMARK OPTION A (FORM OEM SKU1, 07/08/2026)

#	INCI	% w/w
1	Caprylic/Capric Triglyceride	28.86
2	Coconut Alkanes	18.00
3	Coco-Caprylate/Caprates	15.00
4	C13-15 Alkane	10.00
5	Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil	6.00
6	Oryza Sativa (Rice) Bran Extract	5.00
7	Brassica Campestris (Rapeseed) Seed Oil	4.00
8	Nigella Sativa Seed Oil	2.50
9	Propylene Glycol Dibenzoate	2.20
10	Glyceryl Caprylate	0.90
11	Emblica Officinalis Fruit Extract	0.80
12	Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil	0.80
13	Butylene Glycol	0.75
14	Moringa Oleifera Seed Oil	0.75
15	Tocopherol	0.45
16	Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil	0.40
17	Parfum	0.35
18	Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Oil	0.35
19	Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract	0.35
20	Melia Azadirachta Extract	0.35
21	Glyceryl Undecylenate	0.35
22	Water (Aqua)	0.35
23	Helianthus Annuus (Sunflower) Extract	0.30
24	Psoralea Corylifolia Seed Extract	0.20
25	Melia Azadirachta Leaf Extract	0.15
26	Salvia Sclarea (Clary) Oil	0.12
27	Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate	0.10
28	Melia Azadirachta Flower Extract	0.08
29	Corallina Officinalis Extract	0.08
30	Coccinia Indica Fruit Extract	0.08
31	Trigonella Foenum-Graecum Seed Extract	0.08
32	Solanum Melongena (Eggplant) Fruit Extract	0.07
33	Aloe Barbadensis Flower Extract	0.07
34	Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract	0.06
35	Ocimum Basilicum (Basil) Flower/Leaf Extract	0.05
36	Ocimum Sanctum Leaf Extract	0.05

PHỤ LỤC B – DANH SÁCH THÀNH PHẦN DỰ KIẾN IN NHÃN (thứ tự dự kiến, cần xác nhận khi có COA)

Caprylic/Capric Triglyceride, C15-19 Alkane, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, [thành phần Amla oil theo COA – vd. Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Phyllanthus Emblica Fruit Extract], Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Moringa Oleifera Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Bakuchiol, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Azadirachta Indica Seed Oil, Citrus Maxima Peel Oil, Bisabolol, Tocopheryl Acetate, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Tocopherol, Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil, Curcuma Longa (Turmeric) Root Oil, Limonene, Linalool, Citral.

(Thành phần ≥ 1% theo thứ tự giảm dần; thành phần < 1% có thể ghi bất kỳ thứ tự; allergen cuối danh sách theo bảng allergen thực tế.)

PHỤ LỤC C – CĂN CỨ PHÁP LÝ & NGUỒN THAM KHẢO

- Thông tư 06/2011/TT-BYT; Thông tư 34/2025/TT-BYT (hiệu lực 18/08/2025) – vanban.chinhphu.vn; pbgdpl.cantho.gov.vn (bài “Thông tư số 34/2025/TT-BYT sửa đổi Thông tư 06/2011/TT-BYT...”)
- Dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm – xaydungchinhphusach.chinhphu.vn; dav.gov.vn (chưa ban hành tại thời điểm lập báo cáo)
- Nghị định 342/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quảng cáo (hiệu lực 15/02/2026) – các bài tổng hợp trên luatvietnam.vn, baoquangninh.vn, pbgdpl.camau.gov.vn
- Nghị định 93/2016/NĐ-CP; Nghị định 155/2018/NĐ-CP; Nghị định 43/2017/NĐ-CP; Nghị định 111/2021/NĐ-CP; Luật Thương mại 2005 (Điều 301–303)
- Hiệp định mỹ phẩm ASEAN & các phụ lục (chất cấm/giới hạn), Hướng dẫn công bố công dụng mỹ phẩm ASEAN
- Panahi Y. et al. (2015) SKINmed 13(1):15–21 – Rosemary oil vs minoxidil 2% trong AGA

- Oh J.Y. et al. (2014) Toxicological Research 30(4):297–304 – Peppermint oil thúc đẩy mọc tóc trên chuột
- Miao Y. et al. (2013) Experimental Dermatology – 6-Gingerol ức chế kéo dài sợi tóc
- Satchell A.C. et al. (2002) J Am Acad Dermatol 47(6):852–855 – Dầu gội 5% tea tree oil với gàu
- Rele A.S., Mohile R.B. (2003) J Cosmet Sci 54(2):175–192 – Dầu dừa giảm mất protein tóc
- Dhaliwal S. et al. (2019) British Journal of Dermatology 180(2):289–296 – Bakuchiol vs retinol
- Tài liệu nội bộ DS: RFQ SHIZENCOS (07/08/2026), PreWash_Scalp_Treatment_RD_Brief.xlsx, ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN CÔNG THỨC SHIZENCOS.xlsx, dự thảo HĐ 05/10/2026

Tuyên bố: Báo cáo phục vụ chuẩn bị đàm phán nội bộ. Các thông tin pháp lý cần đối chiếu văn bản gốc mới nhất; điều khoản hợp đồng nên được luật sư rà soát trước khi ký.